

제 목 「수급업체 안전보건수준 평가기준」에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ♡♡♡♡처

조 치 부 서(기관) ♡♡♡♡처

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡♡처는 「중대재해처벌법」 시행에 따라 수급업체가 발주과업에 대한 안전보건 관리역량을 갖추었는지를 평가하기 위해 「수급업체 안전보건수준 평가기준」을 운영하고 있다.

2. 판단기준

협상에 의한 계약 시 입찰 참가 업체로부터 제안서를 제출받고 입찰공고에 포함된 평가기준에 따라 제안서를 평가하여 그 결과로 낙찰자가 결정되기 때문에 제안서 평가 기준은 공정성과 신뢰성이 담보되어야 한다.

만약 평가기준이 모호할 경우 입찰 참가 업체들이 상이한 내용의 서류를 제출하여 특정 참가 업체에게 유리하거나 불리한 상황이 발생될 수 있고, 평가자에 따라 다른 결과를 초래할 수 있기 때문에 공사는 입찰 참가 업체들이 동일한 조건에서 경쟁할 수 있도록 명확한 기준을 설정하여 평가의 공정성을 확보할 필요가 있다.

따라서 ♡♡♡♡처는 입찰 참가 업체가 동일한 조건에서 평가를 받을 수 있도록 「수급업체 안전보건수준 평가기준」을 명확하게 설정하여 공정성을 확보하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 산업재해 현황 평가기준 불합리

공사(公社) 「수급업체 안전보건수준 평가기준」을 점검한 결과 평가항목 중 산업재해 현황은 최근 X년간 산업재해 발생 현황에 따라 평가하도록 되어 있어 입찰 참가 업체는 안전보건공단으로부터 발급된 산업재해율 확인서를 제출하여야 한다.

그런데 입찰 참가 업체가 산업재해율 확인서를 발급받고자 할 경우 재해율 산출기간과 사업장 범위를 선택할 수 있으나 「수급업체 안전보건수준 평가기준」에는 이에 대한 명확한 기준이 없어 입찰 참가 업체는 자사에 유리한 산출기간과 사업장 범위를 선택하여 산업재해율 확인서를 발급받을 수 있는 상황이었다.

그 결과 특정업체에서 산업재해가 발생한 기간이나 사업장을 제외하여 산업재해율 확인서를 제출함으로써 평가가 유리해질 수 있는 등 평가의 공정성 저하가 우려된다.

더욱이 산업재해 현황은 입찰 참가 업체의 전반적인 산업재해 발생 수준을 평가하기 위한 항목이므로 업체의 특정 사업장이 아닌 전체 사업장을 대상으로 산업재해율 확인서를 제출받아 평가하는 것이 바람직하다.

나. 산업재해 현황 평가 세부기준 불합리

공사 「수급업체 안전보건수준 평가기준」을 점검한 결과 산업재해 현황을 평가하기 위한 세부기준에 ‘X년 동안’이라는 문구를 포함하고 있는데 ‘X년 동안’의 의미는 두 가지 의미로 해석될 수 있어 ‘X년 동안’의 문구를 구체화하거나 문구를 변경하는 등 명확히 하는 것이 바람직하다.

관련부서(기관) 의견 ♡♡♡♡처는 감사결과를 수용하면서 평가의 공정성을 높일 수 있도록 「수급업체 안전보건수준 평가기준」을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♡♡♡♡처장은

명확한 재해율 산출기간 및 사업장 범위, 산업재해 현황 수준 평가 세부기준이 포함되도록 「수급업체 안전보건수준 평가기준」을 보완하시기 바랍니다.(권고)